

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선, 통보)

일련번호 2023-자회사 종합-08
분 야 보수체계 운영
제 목 시간외 근로관리시스템 정비 및 관리 철저
소관본부 A본부
소관부서 C팀
내 용

1. 업무개요

◎(주) C팀(이하 ‘C팀’이라 한다)은 근태관리시스템¹⁾을 활용하여 출·퇴근시간을 점검하고, 야간 및 휴일에 발생하는 시간 외 근로를 확인하는 등 전반적인 근태관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)의 「취업규칙」 제9조(근로일 및 근로시간), 제11조(연장·야간 및 휴일근로) 및 제16조(근태관리)에 따르면 주 40시간 근무를 원칙으로 하고, 연장근로는 주 12시간 한도로 실시할 수 있으며, 각 부서의 장은 허용된 연장근로 시간이 초과하지 않도록 근태관리를 하여야 한다. 또한, 동 규정 10조(유연근무) 및 제22조(연차유급휴가)에 따라 근무시간 또는 근무일을 변경하여 근무하게 할 수 있고, 유

1) '21.1월 출퇴근 관리시스템인 'JOBCAN' 프로그램을 도입함.

급휴가도 부여할 수 있다. 아울러, 「근로기준법」 제57조(보상휴가제)에 노사간 합의하에 초과근로에 대한 보상휴가를 줄 수 있다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 근태관리제도 운영관리 기준 정립 필요

□ 신규 휴가제도 운영 기준 정립

최근 3개년 연차휴가 사용 내역을 점검한 결과 【표1】과 같이, 직원들이 당해연도 연차휴가를 모두 소진 후 차년도 휴가를 미리 사용하고, 휴일근로에 대해 1.5배의 시간 산정으로 보상(대체) 휴가를 부여하고 있으나, 도입 근거 및 관리 기준이 부재한 상황에서 신규 휴가제도가 운영되고 있는 것으로 확인되었다.

【표1】 차년도 휴가 선 사용 및 보상휴가 부여 현황(생략)

(단위 : 명)

구 분	2020년	2021년	2022년	계	비고
-					

차년도 휴가를 선 사용하거나, 휴일근로에 대한 보상으로 휴일근로수당 대신 대체 휴가를 부여하는 등의 근태 관리제도는 사회 보편적으로 시행되고 있어 특별한 문제는 없는 것으로 판단될 수 있으나, 새로운 휴가 제도를 도입하기 전 관련 제도 남용을 방지하고 적정한 근태관리를 위한 구체적인 시행지침 및 관련규정 제정이 우선되어야 한다.

□ 유연근무제 관리 기준 정립

‘22년 유연근무 사용현황을 점검한 결과 관리자의 승인절차 없이 직원이 임의로 근로시간을 조정하고, 근로장소를 선택하여 유연근무제를 이용하고 있고, Ⅱ 및 Ⅲ 총괄사업소에서는 직책을 부여받은 현장대리인들이 사업장의 총괄관리를 위해 정상근무(9~18시)를 시행해야 하지만, 조기 출근하는 기존 유연근무 형태를 유지하면서, 본인의 근로시간 외 관리 공백 등을 최소화 한다는 사유로 초과근로를 신청하여 관련 수당을 수취하는 등 불필요한 시간 외 근로수당을 받기 위해 유연근무제도를 활용하는 사례를 볼 때, 유연근무 전반의 관리체계에 문제가 있는 것으로 확인되었다.

【표2】 '22년 유연근무 부적정 운영 사례(생략)

구 분	세부 내역	비고
-		

℃팀은 「취업규칙」 제10조(유연근무)를 근거로 유연근무제를 자체 시행하고 있는 것으로 판단되나, 상기와 같은 유연근무제의 악용을 방지하기 위해서는 유연근무제 신청 및 승인 절차 등이 포함된 구체적인 시행지침 및 관련 규정 등을 제정하여 관리하여야 한다. 그리고 전 직원의 유연근무제 신청 현황을 전수 조사하고 시간 외 수당을 받기 위해 유연근무제를 악용하는 사례가 재발하지 않도록 지속적인 자체 점검을 시행할 필요가 있다.

나. 시간 외 근로 관리체계 정비 및 근태관리시스템 개선

℃팀은 사업예산의 효율적인 집행·관리를 위하여 근로조건에 따라 추가 발생되는 법정수당 등이 예산 범위를 초과하지 않도록 관리하여야 하고, 근로자와 시간 외 근로를 합의하였어도 관련 규정에 따라 1주 12시간을 초과하지 못하도록 관리하여야 한다. 따라서, ℃담당자는 근태관리시스템을 통해 시간 외 근로시간의 법정 허용시간 초과 여부, 초과근로의 신청 및 관리 절차 준수 여부 등을 정기적으로 점검하여야 한다.

그런데, 최근 3개년 시간 외 근무 승인 및 사용내역을 점검한 결과 【표3】과 같이, 연장근로 승인에 대해 위임 전결 기준을 준수하지 않고 연장근로 신청자(현장대리인)가 자체 전결 승인하여 사용하거나, 주 12시간 초과 연장근로에 대해 적정한 증빙 확인 절차 없이 승인하는 등 시간 외 근로 관리체계 전반에 문제가 있는 것으로 확인되었다.

【표3】 초과근로 승인 현황총괄사업소장 위임전결 위반 내역

구 분	2020	2021	2022	비고
총괄사업소장 본인 전결	확인 불가	29건	59건	총 5명 (▲1·▼1·▽1·≤2)
증빙 확인	×	×	×	주 12시간 초과근로 확인 안함

또한, ‘22년도는 ‘근태관리시스템 고도화’ 사업건으로 예산을 편성하였으나, 타 사업비 계정으로 전용 처리하여 사업이 미 시행되었고, ‘23년도에 관련 예산을 재편성하는 등 반복적으로 발생되고 있는 시간외 근로 관리 문제를 해결하기 위한 노력도 미흡했던 것으로 확인되었다.

【표4】 「근태관리시스템 고도화」 관련 사업예산 집행 및 편성 내역

구 분	2022년			2023	비고
	최초 배정	예산 전용	잔액		
예산	65,550천 원	*8,330천 원	57,220천 원	66,900천 원	9,900천 원 증액

* 전용 내역 : 복리후생 단체활동비, 근로감독 위임계약, 노사협의회 회의비, 지급수수료

따라서, 우선적으로 '23년도에는 근태관리시스템 고도화 작업을 통해 체계적인 근태관리 기반을 조성하고, 시간 외 근로가 법정 기준을 초과하거나, 실제 근로 제공없이 허위 신청·승인 되는 등 남용되는 사례가 재발되지 않도록 개인·부서별 시간 외 근로 쿼터제를 도입하는 등 관리제도 개선을 검토하여야 한다.

4. 관계부서(기관) 의견

관계 부서에서는 휴가 및 유연근무제도와 관련한 규정 또는 세부지침을 마련하고, 초과근로에 대한 확인 및 법정 근로시간 모니터링 등을 관리할 수 있도록 근태관리 시스템을 개선하는 등 전반적인 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는

① 선택적휴가제 및 유연근무제도 시행을 위한 규정 및 세부 지침을 마련하고, 전수조사를 통해 부적절한 초과수당을 수령하는 사례가 발생하지 않도록 관리 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. 【개선】

② 근태관리시스템 개선을 통해 실제 초과근로에 대해 정확히 확인 체크하고, 주 52시간 법정 근로시간을 초과하지 않도록 내부통제 관리를 철저히 해주시기 바랍니다. 【통보】